



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 39-K/PM.III-12/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX.
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca, berkas Perkara dari Denpom V/3 Xxxxx Nomor BP-41/A-37/XI/2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39a-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Taptera/39-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/39-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan

Hal 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/III/2024 tanggal 15 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxatas nama Xxxxx dengan Xxxxx.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx.

- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx.

- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00

Hal 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

PEMBUKTIAN PASAL / ANALISA YURIDIS

Dakwaan Pertama :

Unsur ke-1 "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan (pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP) dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian untuk pembahasan terhadap unsur pertama tersebut, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-11 Surabaya.

Unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Xxxxx pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxxsesuai kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, umur 17 tahun, yang kedua a.n. Xxxxxdan yang ketiga Xxxxxumur 10 tahun.
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Xxxxx, selanjutnya Tahun 2006 Terdakwa pindah ke Xxxxxdan kontrak di depan Xxxxxselanjutnya tahun 2008 pindah ke Xxxxxdan tinggal bersama di Asrama Xxxxx, selanjutnya Tahun 2014 Terdakwa sekah Xxxxx dan ditempatkan di Xxxxxsedangkan Saksi-1 tinggal di Xxxxx.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-1 diperoleh keterangan bahwa Saksi-1 ingin membalas perbuatan Terdakwa yaitu pada Tahun 2012 dengan cara berbuat asusila dengan Xxxxxyang tidak diketahui kesatuannya dengan dalih ingin balas dendam kepada Terdakwa namun fakta sebaliknya justru terurai jelas dalam **Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/AD/IV/2014** tentang putusan asusila XxxxxXxxxx dengan Saksi-1 (Xxxxx) pada halaman 7 sampai dengan 10 sangat jelas menceritakan bahwa Saksi-1 (Xxxxx) telah melakukan asusila lebih dari sepuluh kali dengan Xxxxx Xxxxx Kesatuan Xxxxxsejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2012 sedangkan Terdakwa tidak melaporkan Saksi-1 adalah karena Terdakwa masih mencintai

Hal 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1, sehingga Saksi-1 hukum yang diuraikan oleh Saksi-1 dipersidangan

adalah bohong dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

“Menimbang; ...Namun oleh karena Xxxxx Xxxxx masih mencintai Xxxxxdan kedua anaknya, serta tidak menghendaki Xxxxxdipenjara karena pengaduannya, dan juga dengan pertimbangan agar rumah-tangganya tetap dapat dipertahankan, maka Xxxxx Xxxxx memaafkan perbuatan Terdakwa dan Xxxxx, dan Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses secara hukum”.

4. Bahwa dari fakta persidangan justru Saksi-1 (Xxxxx) meminta imbalan atau bayaran kepada Terdakwa setiap diajak melakukan hubungan badan namun Terdakwa tidak tahu dan tidak menyadarinya, hal ini jelas terlihat bahwa justru Saksi-1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

5. Bahwa saat ini ketiga anak Terdakwa tinggal dengan Terdakwa dan selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari baik memberi makan, uang saku dan uang transport.

6. Bahwa ATM Gaji memang benar dipegang oleh Terdakwa namun ATM Remunerasi/Tunkin di pegang oleh Saksi-1 (Xxxxx) hal ini disampaikan oleh Terdakwa namun Saksi-1 menyangkalnya. Fakta yang ada dan diperkuat oleh surat dari satuan dalam hal ini Xxxxx Xxxxxyang melakukan mediasi adalah benar ATM Remunerasi dipegang oleh Saksi-1 sampai dengan saat ini.

Vide : Surat Keterangan Danramil Nomor Sket/20/V/2024 tanggal 22 Mei 2024

Dengan demikian menurut kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa unsur ke-2 “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tanggganya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Xxxxx) pergi meninggalkan rumah adalah keinginannya sendiri bukan diusir oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa yang merawat ketiga anaknya dan memberikan kebutuhan hidup sehari-hari, uang saku dan uang transport;
3. Bahwa ATM Terdakwa juga dipegang oleh Saksi-1 (Xxxxx) dan Terdakwa hanya memegang ATM Gaji sisa potongan BRI, itupun digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dan Ketiga anaknya.

Dengan demikian menurut kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa unsur ke-3 “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Hal 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bahwa oleh karena dua unsur dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam hal ini adalah “orang” sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu setiap WNI yang harus tunduk kepada hukum dan UU yang berlaku di NKRI sesuai ketentuan pasal 2 s/d 9 KUHP, sedangkan yang dimaksud mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum adalah orang yang tidak gila, tidak terganggu jiwanya maupun tidak terpaksa (pasal 44, 45 dan 46 KUHP).

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit XXXXX pada tahun 2001 melalui pendidikan XXXXX di XXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat XXXXX mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Rindam Jaya Jakarta, kemudian ditempatkan di XXXXX dan pada tahun 2014 mengikuti pendidikan XXXXX di XXXXX setelah lulus dilantik dengan pangkat XXXXX dan ditempatkan di XXXXX XXXXX, pada akhir 2022 pindah ke XXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan pangkat dan atribut XXXXX, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif sebagai anggota XXXXX.
3. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/ UU yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian kami untuk pembahasan terhadap unsur pertama “Setiap Orang” tersebut, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-11 Surabaya.

Unsur Kedua “Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menikah dengan Xxxxx pada tanggal 14 November 2005 di KUA XXXXXsesuai kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, umur 17 tahun, yang kedua a.n. XXXXXdan yang ketiga XXXXXumur 10 tahun.

2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Xxxxx, selanjutnya Tahun 2006 Terdakwa pindah ke XXXXXdan kontrak di depan XXXXXselanjutnya tahun 2008 pindah ke XXXXXdan tinggal bersama di Asrama Xxxxx, selanjutnya Tahun 2014 Terdakwa sekah Xxxxx dan ditempatkan di XXXXXsedangkan Saksi-1 tinggal di Xxxxx.

3. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 melainkan Saksi-1 yang mencakar dengan kuku dan kunci lemari sedangkan Terdakwa hanya mendorong ketika akan naik tangga, hal ini dikuatkan dari halaman 4 huruf h pada uraian Tuntutan Oditur Militer.

"...Saksi tersungkur lalu saksi merangkak untuk menarik kaki Tersangka dan Saksi melukai kaki dan tanggan Tersangka menggunakan kunci lemari..."

Bahwa menurut penasehat hukum apabila dilihat dari keterangan Saksi-1, dan Saksi lain yang tidak melihat peristiwa yang ada dan Saksi masih memiliki hubungan dekat sebagai orangtua Saksi-1 maka keterangannya tidak dapat bersifat netral dan cenderung untuk memberatkan Terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka sebenarnya bukan penganiayaan karena sama-sama terluka dan memilki visum, peristiwa yang adalah keributan/perkelahian antara Saksi-1 dan Terdakwa yang berawal dari kesalah pahaman yang dipicu kurangnya rasa saling mencintai dan meyayangi antara Saksi-1 dan Terdakwa karena persoalan-persoalan dimasa lampau apabila hendak di proses hukum seharusnya keduanya diperlakukan sama dimata hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan kedua.

Bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

PERTIMBANGAN

Penasihat Hukum mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusnya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan di Persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Xxxxx) sudah proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Xxxxx.
4. Bahwa Terdakwa saat ini yang merawat ketiga anaknya sehingga masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Rekomendasi keringanan Hukuman dari Papera (Xxxxx) Nomor R/262/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
6. Bahwa Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan di XXXXXselama ± 23 (dua puluh tiga) tahun tanpa cacat.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun pelanggaran hukum disiplin militer.
8. Bahwa Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya.
9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi :
 - Pantas Timur Leste.
 - Pemulihan keamanan Aceh.
10. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi oleh Negara :
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI

PERMOHONAN

Bahwa oleh karena Nota Pembelaan (*Pleidoi*) ini telah selesai, kami uraikan satu persatu, maka dengan kerendahan hati, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan *pleidoi* Terdakwa untuk seluruhnya, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx Babinsa Koramil 0833/05 Xxxxxtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer III-11 Surabaya.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Hal 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila Majelis hakim yang mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

3. Atas *Pledoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan *Replik* secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2024.

4. Atas *Replik* Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *Duplik* secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada *Pledoi* (Pembelaanya) yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Juremi. K, S.H., NRP 21930017611072 dan Tim, berdasarkan Surat Perintah Komdanan Korem 083/Baladhika Jaya Nomor Sprin/210/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 6 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2001 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Xxxxx di Xxxxx selesai ditempatkan di Xxxxx Xxxxx, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinas di Xxxxx Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/347X1/2005 Hal 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Nopember 2019 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Xxxxx Umur 10 tahun.

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Xxxxx, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tempat tinggal sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Xxxxx dan tinggal bersama Saksi-1 di Xxxxx sampai dengan sekarang.

d. Bahwa pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di Xxxxx Xxxxx, Terdakwa meminjam uang di koperasi Xxxxx tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Xxxxx, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Xxxxx (Saksi-2) sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut/bertengkar.

e. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Xxxxx di Xxxxx dan tinggal di asrama Xxxxx di Xxxxx saat Saksi-1 sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok /bertengkar, kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Xxxxx selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan keponakan Saksi-1 a.n. Xxxxx agar hubungan Saksi-1 dengan Xxxxx diketahui oleh Kesatuan Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Xxxxx dan Saksi-1 diberi surat ijin cerai dari Xxxxx, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

f. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut/bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 **“ anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi ”**, dan dijawab oleh Saksi-2 **“ Iya, silahkan kamu menikah lagi ”**.

g. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Xxxxx, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

h. Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai guru di Xxxxx, namun gaji Saksi-1 masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi-1 sering minta bantuan kepada Saksi-2 dan Sdr. Xxxxx (Saksi-3) bahkan

Hal 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 sahnamembuang uang ke koperasi di daerah Xxxxx untuk berjualan aneka makanan guna menutupi kebutuhan sehari-hari.

- i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sahnya menuntut supaya Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Xxxxx, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2001 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Xxxxx di Xxxxx selesai ditempatkan di XxxxxXxxxx, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinasi di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Xxxxx Umur 10 tahun.
- c. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Xxxxx, dan pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di XxxxxXxxxx, Terdakwa meminjam uang di koperasi Xxxxx tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Xxxxx, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Xxxxx (Saksi-2) sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut/bertengkar.
- d. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Xxxxx di Xxxxx dan tinggal di

Hal 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok /bertengkar, kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Xxxxxselanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan keponakan Saksi-1 a.n. Xxxxxagar hubungan Saksi-1 dengan Xxxxxdiketahui oleh Kesatuan Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Xxxxxdan Saksi-1 diberi surat ijin cerai dari Xxxxx, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

e. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut/bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 *"anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi"*, dan dijawab oleh Saksi-2 *"Iya, silahkan kamu menikah lagi"*.

f. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Xxxxx, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 saat Saksi-1 berada di rumah Xxxxxmeminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang SPP untuk 2 (dua) orang anaknya di XxxxxKec. Xxxxx Xxxxxyang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika telah meminjam uang di koperasi Xxxxx sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah XxxxxXxxxxpada saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pintu dapur dan ketika Terdakwa akan naik ke lantai 2 (dua) dikejar oleh Saksi-1, sesampainya di tangga nomor 4 (empat) Terdakwa mendorong kembali Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke lantai bawah lalu Saksi-1 merekam kejadian tersebut melalui handphone milik Saksi-1, namun direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi-1 dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 mencakar leher dan pipi Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan hingga lecet, selanjutnya Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur kedepan setelah itu Saksi-1 merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi-1 melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kepala belakang sisi kanan, dada, punggung, dan paha kanan atas

Hal 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada
putusan dalam perkara tersebut pada lengan bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan
tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023
dari RSUD Xxxxx yang ditanda-tangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas. Sp.F., NIP
197709162005011002.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXX.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2005 di KUA Xxxxxsesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan saat status Saksi dan Terdakwa masih suami istri dan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Xxxxx.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, Umur 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 (lima belas) tahun, dan yang ketiga a.n. XxxxxUmur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah di XxxxxXxxxx, lalu pada tahun 2006 Terdakwa pindah Kesatuan di XxxxxXxxxx, dan saat Terdakwa dinas di Xxxxx Saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah di kontrakan di depan Xxxxxsampai tahun 2008, setelah itu Terdakwa pindah lagi ke

Hal 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. XXXX Saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah di asrama XXXXXXXXX.

4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sekolah XXXXX di XXXXX, setelah lulus ditempatkan di XXXXXXXXX Madura, kemudian Terdakwa tinggal di asrama di XXXXXXXXX Madura, sedangkan Saksi dinas di Kota XXXXX sebagai guru di XXXXXKota XXXXX dan tinggal di XXXXXKab. XXXXX, sehingga antara Saksi dengan Terdakwa serta anak-anak tidak tinggal bersama-sama.

5. Bahwa selanjutnya sekira akhir tahun 2022 Terdakwa pindah ke XXXXXXXXX, sehingga Saksi dengan Terdakwa kembali tinggal satu rumah di XXXXXXXXXsampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi tinggal di XXXXXXXXX, Saksi diberi nafkah oleh Terdakwa setiap bulan hanya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dari jumlah uang tersebut Saksi di suruh membayar cicilan sepeda motor Honda Supra Fit sejumlah Rp.250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik pihak keluarga Terdakwa, selain itu dari pihak keluarga Terdakwa juga sering datang ke asrama 321 Majalengka untuk meminta uang kepada Saksi, padahal gaji Terdakwa saat itu sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun memiliki potongan Bank BRI sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi, sehingga Saksi dengan Terdakwa sering cekcok mulut.

7. Bahwa pada tahun 2006 saat Terdakwa pindah ke XXXXX, Terdakwa meminjam uang di koperasi XXXXXtanpa memberitahu Saksi terlebih dahulu, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi hanya di beri nafkah sejumlah Rp.550 000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan XXXXX, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari saat itu Saksi diberi oleh orangtua Saksi.

8. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah ke XXXXXdan tinggal di asrama XXXXXdimana saat itu Saksi sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa ketahuan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dan Terdakwa mengaku masih berstatus lajang, dari berawal dari itulah kemudian Saksi dengan Terdakwa sering cek cok mulut.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang diketahui selingkuh dengan wanita lain tersebut, selanjutnya Saksi membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi mantan pacar Saksi a.n. XXXXX, dan saat itu Saksi mengaku masih gadis, setelah itu Saksi menjalin hubungan asmara dengan XXXXX, kemudian Saksi pernah menyuruh ibu Saksi menaruh foto saat Saksi sedang berdua dengan XXXXXdi bawah kasur tempat tidur Saksi supaya Terdakwa menceraikan Saksi, selanjutnya Saksi meminta bantuan ponakan Saksi a.n. XXXXXuntuk menghubungi dan memberitahukan kepada Danki XXXXXjika Saksi telah berselingkuh dengan seorang

Hal 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi dengan Terdakwa dipanggil untuk menghadap Xxxxx, kemudian Saksi diberi surat ijin cerai oleh Kesatuan Xxxxx, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

10. Bahwa pada tahun 2019 saat Terdakwa dinas di XxxxxXxxxx Madura, Terdakwa memiliki hubungan asmara lagi dengan wanita lain, sehingga Saksi sering cekcok mulut dengan Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa dengan Saksi sering cekcok mulut, kemudian pada tanggal 15 April 2019 Saksi mengajukan cerai di pengadilan agama Xxxxxnamun surat pengajuan cerai tersebut Saksi cabut karena saat itu sudah di mediasi oleh pihak Kesatuan XxxxxXxxxx Madura, dari mediasi tersebut Saksi kembali hidup harmonis lagi dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 Saksi minta kepada Terdakwa biaya uang SPP untuk 2 (dua) anak yang sekolah di XxxxxKec. Xxxxx Kab. Xxxxx, karena SPP tersebut belum dibayar oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan biaya sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa telah meminjam uang di koperasi Xxxxxsejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis dan digunakan untuk apa Saksi tidak tahu, dan dari kejadian tersebut Saksi dengan Terdakwa cekcok mulut.

12. Bahwa saat terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke pintu dapur lalu Terdakwa ingin naik ke lantai 2 (dua) selanjutnya Saksi mengejanya, dan sesampainya di trap tangga nomor 4 (empat) Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi jatuh ke lantai bawah, setelah itu Saksi merekam kejadian tersebut melalui Hanphone dan saat itu handphone Saksi direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi mencakar Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan ke arah leher dan pipi Terdakwa yang mengakibatkan leher dan pipinya Terdakwa lecet, selanjutnya Terdakwa menendang alat kelamin Saksi hingga Saksi tersungkur, lalu Saksi merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.

13. Bahwa setelah itu Hanphone milik Saksi diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengambil Hanphone milik Terdakwa yang diletakkan di meja ruang tamu, dan Saksi menemukan *chatting* mesra di *Whatsaap* antara Terdakwa dengan perempuan lain a.n. Sdri. Hesti.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi tersebut, Saksi mengalami tangan sebelah kanan memar, bahu kanan lecet, kepala sebelah kanan pusing dan terasa nyeri, namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

15. Bahwa Saksi mengetahui kalau saat masih bujang gaji Terdakwa dipotong bank, sehingga sisa gaji Terdakwa hanya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga

Hal 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia harus membayar angsuran rumah yang Saksi dan Terdakwa tempatin saat ini yaitu di XXXXXKab. XXXXX, sehingga gaji Terdakwa tidak tersisa sama sekali, sedangkan untuk remunerasi Terdakwa juga di potong koperasi Satuan sehingga juga tidak tersisa.

16. Bahwa potongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk angsuran rumah di XXXXXXXXXdan juga potongan koperasi di Kesatuan Terdakwa, semua atas persetujuan dan diketahui oleh Saksi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan anak-anak, Terdakwa kadang-kadang memberikan uang semperen dari kerja diluar, tetapi hal tersebut tidaklah mencukupi, sehingga Saksi harus menutupi kebutuhan tersebut dari gaji Saksi sebagai XXXXX.

17. Bahwa selama ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak-anak, Saksi meminjam uang ke berbagai koperasi di daerah wilayah XXXXX dan Saksi juga berjualan aneka makanan secara online maupun offline, selain itu Saksi mempunyai gaji sebagai XXXXXdi XXXXX, sedangkan untuk nafkah bathin Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, karena Terdakwa sering mengeluarkan kata talak kepada Saksi apabila Saksi dengan Terdakwa bertengkar karena Terdakwa melakukan ketahuan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain.

18. Bahwa atas perlakuan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Saksi membalasnya dengan cara melakukan hubungan asmara dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain, yaitu pada tahun 2012 dengan XXXXXyang beralamat di Pati Jawa tengah, kemudian tahun 2019 dengan XXXXX(orang Singapura) alamat XXXXX(perserikatan bangsa-bangsa) Jakarta timur, dan dengan XXXXX, alamat Samarinda Kalimantan Timur.

19. Bahwa saat Saksi menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan XXXXX, XXXXXdan XXXXXkarena kami sama-sama suka tanpa ada unsur paksaan, kemudian dengan XXXXXSaksi setiap bulannya di beri nafkah lahir berupa uanh dolar Singapura yang bila di rupiahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dengan XXXXX setiap bulan diberikan nafkah lahir sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dari hubungan Saksi baik dengan XXXXX, XXXXXdan XXXXXtersebut Saksi tidak pernah melakukan pernikahan baik secara dinas maupun secara agama.

20. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2019 di rumah XXXXXKab. XXXXX, kemudian di tahun 2020 sampai dengan sekarang saya tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, saat itu yang meminta adalah Terdakwa, dan Saksi bersedia melayani karena Saksi membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi untuk biaya anak-anak, sebab Saksi bersedia melakukan hubungan badan tersebut dengan syarat Terdakwa

Hal 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkadang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di XxxxxKab Xxxxx, namun tidak saling menyapa dan tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa setiap pulang ke rumah di waktu dini hari melewati jendela rumah.

22. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Saksi, kemudian Saksi melapor hal tersebut ke XxxxxKota Xxxxx dan sudah di Mediasi oleh Xxxxx, namun saat itu tidak ada penyelesaian karena Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa, selain itu Saksi memohon agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 8 oktober 2023 Saksi menerima surat panggilan dari Xxxxx, dan saat itu Saksi datang bersama ibu Saksi (Saksi-2), namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut proses hukumnya yang diberikan oleh Terdakwa.

23. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut baik kepada Saksi dan anak-anak, Saksi menuntut terhadap Terdakwa supaya bisa bercerai dan juga agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

24. Bahwa terakhir Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, saat Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membelikan baju lebaran buat anak-anak pada hari raya idul fitri kemarin, dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi untuk membeli baju buat anak-anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

25. Bahwa pada saat sholat Idul Fitri kemarin Saksi, Terdakwa dan anak-anak pergi sholat Id bersama-sama, dan setelah selesai sholat id, di rumah Saksi meminta maaf kepada Terdakwa, namun saat itu sikap Terdakwa hanya diam saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar sejak masih bujang Terdakwa punya pinjaman di Bank, sebab gaji Terdakwa saat menikah dengan Saksi-1 masih utuh, namun setelah menikah pada tahun 2006 Terdakwa baru pinjam Bank sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
2. Tidak benar Terdakwa harus bayar dulu kepada Saksi-1 kalau mau berhubungan suami istri dengan Saksi-1.
3. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak menikah sampai dengan sekarang, karena ATM gaji Terdakwa dibawa oleh Saksi-1.
4. Tidak benar ada ijin cerai dari Xxxxxpada tahun 2013, sebab ijin cerai baru ada pada tahun 2024 saat Terdakwa berdinis di Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak benar. Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Saksi-1, tetapi justru Saksi-1 yang telah melakukan kekerasan kepada Terdakwa, sebab Terdakwa juga punya bukti visum-nya.

6. Tidak benar Saksi-1 pergi dari rumah membawa anak-anak, yang benar Saksi-1 saat itu pergi sendiri, sedangkan anak-anak berada di rumah bersama Terdakwa.

7. Tidak benar Terdakwa sering pulang dini hari pada tahun 2024 saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama-sama.

8. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa, sebab Terdakwa setiap hari memberikan uang saku dan transport kepada anak-anak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 harus bayar kredit motor setiap bulannya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Untuk sangkalan kedua Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 yang minta uang kalau Terdakwa mau dilayani berhubungan suami-istri.

3. Untuk sangkalan ketiga Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena saat itu ATM gaji bukan Saksi-1 yang pegang.

4. Untuk sangkalan keempat Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena hal tersebut diketahui oleh RT dan RW tempat domisili Saksi-1 dan Terdakwa.

5. Untuk sangkalan kelima Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena ada bukti visum-nya.

6. Untuk sangkalan keenam Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Terdakwa menyaksikan hal tersebut sebab Terdakwa ada di rumah saat itu.

7. Untuk sangkalan ketujuh Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi menyaksikan sendiri hal tersebut.

8. Untuk sangkalan kedelapan Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, sebab Terdakwa melakukan hal tersebut setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa saat ini.

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXX.

Pekerjaan : Xxxxx.

Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya mengurungkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dan anak Saksi yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2005 di KUA Xxxxx, dan sampai saat ini masih berstatus suami istri dan dalam proses perceraian.
2. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Laki-laki a.n Xxxxx, Umur 17 tahun, Xxxxx, Umur 15 tahun, dan XxxxxUmur 10 tahun, yang bertempat tinggal di Xxxxx.
3. Bahwa setelah Sdri. Xxxxx menikah dengan Terdakwa, mereka tinggal bersama di XxxxxXxxxx, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke XxxxxXxxxx dan tinggal di rumah kontrakan di depan Kesatuan Xxxxxsampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa pindah dinas lagi ke XxxxxXxxxx dan tinggal di asrama Xxxxx, dan selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa sekolah Xxxxx Xxxxx, dan setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di XxxxxXxxxx Madura, dan saat itu Sdri. Xxxxx tidak ikut bersama Terdakwa namun tinggal di XxxxxKab. Xxxxx, karena Sdri. Xxxxx dinas di Kota Xxxxx sebagai guru di XxxxxKota Xxxxx, selanjutnya akhir tahun 2022 Terdakwa ke Xxxxxdan tinggal satu rumah di XxxxxKab Xxxxx sampai dengan sekarang.
4. Bahwa sepegetahuan Saksi yang Saksi peroleh dari penyampaian Sdri. Xxxxx, pada sekira tahun 2012 saat Terdakwa dinas di Xxxxx, Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita yang tidak Saksi ketahui namanya, dan dari permasalahan tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx sering bertengkar dan cekcok mulut.
5. Bahwa yang Saksi ketahui dari Sdri. Xxxxx, kalau Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yaitu tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Sdri. Xxxxx dan anak-anaknya sejak setelah menikah pada tahun 2005 sampai dengan sekarang ini.
6. Bahwa setelah Sdri. Xxxxx dengan Terdakwa menikah, Saksi diberitahu oleh Sdri. Xxxxx jika Terdakwa tidak memberikan uang gajinya kepada Sdri. Dhamayanti sehingga Saksi sering tranfer uang ke rekening milik Sdri. Xxxxx, bahkan saat ini Sdri. Xxxxx hutang uang kepada Saksi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya Sdri. Xxxxx mendapatkan uang gaji dari Xxxxxdi Xxxxx.
7. Bahwa Saksi tidak tahu selama menikah, siapa yang membawa ATM gaji maupun remunerasi milik Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu kapan dan dimana terakhir kali Xxxxxberhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Xxxxx sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa sering mengeluarkan kata talak kepada Sdri Xxxxx, kemudian

Hal 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi juga pernah diinterogasi oleh Terdakwa dengan kata-kata kasar yang mengatakan “anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi”, dan Saksi jawab “Iya, silahkan kamu menikah lagi”.

9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Xxxxx, yang Saksi ketahui karena Terdakwa lebih mementingkan kebutuhan orangtua kandungnya dan saudara-saudaranya, serta Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Xxxxx melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa, karena selama ini Sdri. Xxxxx tidak pernah memperkenalkan laki-laki lain kepada Saksi, namun ada beberapa laki-laki yang mau mendekati Sdri. Xxxxx tetapi Saksi mengatakan “jangan dulu anak saya masih punya suami, sekarang masih dalam proses perceraian”.

11. Bahwa Saksi pernah diberitau oleh Sdri. Xxxxx jika pada tanggal 6 Oktober 2023 di rumah XxxxxXxxxxSdri. Xxxxx meminta uang SPP sekolah anak yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Xxxxx yang mengakibatkan Sdri. Xxxxx mengalami tangan sebelah kanan memar, bahu kanan lecet, kepala sebelah kanan pusing dan terasa nyeri, namun Sdri. Xxxxx masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

12. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2023 Saksi pernah menemani Sdri. Xxxxx yang dipanggil ke kantor Terdakwa yaitu Xxxxx untuk membahas tentang permasalahan KDRT yang telah terjadi tersebut, saat itu Sdri. Xxxxx dan Terdakwa ditanya-tanya tentang permasalahan tersebut, namun saat itu Sdri Xxxxx menyatakan ingin bercerai dengan Terdakwa dan menuntut Terdakwa supaya dihukum sesuai hukum yang berlaku, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Kesatuan Terdakwa Xxxxx.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini baik Sdri. Xxxxx maupun Terdakwa sudah tidak saling menyayangi, dan Terdakwa sudah tidak peduli dengan anak-anaknya, namun Xxxxxdengan Terdakwa masih bertempat tinggal dalam 1 (satu) rumah di XxxxxXxxxxwalaupun mereka masih sering bertengkar.

14. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu Sdri. Xxxxx dengan Terdakwa agar segera bercerai dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa Saksi memiliki menantu juga anggota TNI bukan hanya Terdakwa, dan anak pertama Saksi pun adalah anggota TNI, namun Terdakwa adalah menantu yang paling tidak bagus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

Hal 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak benar. Terdakwa pernah berkata-kata kasar kepada Saksi-2 dan menuding Saksi-2.

2. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan makan kepada anak-anak, sehingga Saksi-2 harus memberikan makan kepada anak-anak Terdakwa.
3. Tidak benar hanya Terdakwa yang dianggap menantu yang tidak baik, justru semua menantu Saksi-2 dimata Saksi-2 semua tidak baik.

Atas sangkalan Terdakwa terebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-2 tetap pada keterangannya, karena Saksi-2 mendengar langsung saat itu dari mulut Terdakwa.
2. Untuk sangkalan kedua Saksi-2 tetap pada keterangannya, karena Terdakwa jarang pulang.
3. Untuk sangkalan ketiga Saksi-2 membenarkan hal tersebut.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari anak Saksi yang bernama Sdri. Xxxxx yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2005 di KUA Xxxxx, dan saat ini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Laki-laki a.n. Xxxxx, Umur 17 tahun, Xxxxx, Umur 15 tahun, dan XxxxxUmur 10 tahun, yang bertempat tinggal di XxxxxKab Xxxxx.
2. Bahwa setelah Sdri. Xxxxx menikah dengan Terdakwa, meraka tinggal di XxxxxXxxxx, kemudian tahun 2006 Terdakwa pindah dinas ke Xxxxx Xxxxx dan tinggal di rumah kontrakan di depan Kesatuan Xxxxxsampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa pindah lagi ke XxxxxXxxxx dan mereka tinggal benarsama di asrama Xxxxx, dan selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa sekolah Xxxxx Xxxxx, dan setelah lulus Terdakwa itu ditempatkan di XxxxxXxxxx Madura, namun saat itu Sdri. Xxxxx tidak ikut Terdakwa dan tinggal di XxxxxXxxxxkarena Sdri. Xxxxx dinas di Kota Xxxxx sebagai guru di XxxxxKota Xxxxx, selanjutnya pada akhir tahun 2022 Terdakwa pindah ke Xxxxxdan mereka tinggal satu rumah di XxxxxKab Xxxxx sampai dengan sekarang.

Hal 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024
putusan Mahkamah Agung Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024
Sdri. Xxxxx kepada Saksi, kalau pada saat Terdakwa
dinas di Xxxxx, Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita
yang tidak Saksi ketahui namanya, dan dari permasalahan tersebut rumah tangga
Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut.

4. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yaitu tidak
memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Sdri Xxxxx dan anak-
anaknya sejak setelah menikah pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, karena
Saksi diberitahu oleh Sdri. Xxxxx saat itu, setelah itu saat Saksi berkunjung ke
asrama Xxxxx Saksi pernah memberikan bantuan uang kepada Sdri. Xxxxx untuk
kebutuhan biaya sehari-harinya, sehingga Saksi sering memberikan bantuan berupa
uang secukupnya, dan sampai saat ini Sdri. Xxxxx terkadang minta uang kepada
Saksi untuk tambahan biaya kehidupan bersama anak-anaknya, walaupun Sdri.
Xxxxx sendiri mempunyai uang gaji dari Xxxxxdi Xxxxx.

5. Bahwa Saksi tidak tahu selama menikah, siapa yang membawa ATM gaji
maupun remunerasi milik Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu kapan dan dimana
terakhir kali Xxxxxdengan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Xxxxx dan istri Saksi an. Sdri Xxxxx jika sejak
tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa sering mengeluarkan kata talak dan
ingin bercerai dengan Sdri Xxxxx.

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap
Xxxxx, karena Terdakwa lebih mementingkan kebutuhan orangtua kandungnya dan
saudara-saudaranya, serta Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan
wanita lain.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Xxxxx melakukan hubungan
asmara dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa karena selama ini Sdri. Xxxxx
tidak pernah memperkenalkan laki-laki lain kepada Saksi maupun istri Saksi (Saksi-
2).

9. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Xxxxx jika pada tanggal 6 Oktober
2023 di rumah XxxxxXxxxxSdri. Xxxxx meminta uang SPP sekolah anak yang belum
dibayar selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa emosi
dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Xxxxx yang mengakibatkan Sdri. Xxxxx
mengalami tangan kanan memar, bahu lecet, kepala pusing dan nyeri, namun Sdri.
Xxxxx masih bisa melakukan aktifitas sehari- hari.

10. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2023 Sdri. Xxxxx dan
Xxxxx(istri Saksi/Saksi-2) datang ke kantor Xxxxx untuk membicarakan tentang
permasalahan KDRT tersebut, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dan
Kesatuan Terdakwa Xxxxx untuk memproses perceraian dan memproses sesuai
hukum yang berlaku atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT
terhadap Sdri. Xxxxx tersebut.

Hal 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai Saksi saat ini baik Sdri. Xxxxx maupun Terdakwa sudah tidak saling menyayangi, dan Terdakwa sudah tidak peduli dengan anak-anaknya namun Xxxxxdengan Terdakwa masih bertempat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di XxxxxKab. Xxxxx, namun yang Saksi ketahui kamar tidurnya terpisah.

12. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu Sdri. Xxxxx dengan Terdakwa agar segera bercerai dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa pernah berkata-kata kasar kepada Saksi-2 dan menuding Saksi-2.
2. Tidak benar Terdakwa pernah memukul Saksi-1 yang diketahui oleh Saksi-3.
3. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan makan kepada anak-anak, sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 harus memberikan makan kepada anak-anak Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-3 tetap pada keterangannya, karena Saksi-3 mendengar hal tersebut dari penyampaian Saksi-2.
2. Untuk sangkalan kedua Saksi-3 tetap pada keterangannya, karena Saksi-3 pernah melihat hasil visumnya.
3. Untuk sangkalan ketiga Saksi-3 tetap pada keterangannya, karena Saksi-3 ketahui dari anak-anak, kalau anak-anak belum makan karena tidak ada yang dimakan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2001 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selanjutnya ditempatkan di XxxxxXxxxx, pada tahun 2006 pindah ke Xxxxx, pada tahun 2008 pindah dinas ke Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Xxxxxdi Xxxxxsetelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx dan ditempatkan di Xxxxx/Xxxxx, pada akhir tahun 2022 pindah ke Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP 3Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxxkarena Sdri. Xxxxx adalah istri Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxxdan terdaftar di Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005.

Hal 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx tersebut saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Xxxxx, Umur 17 tahun, yang kedua bernama Xxxxx, Umur 15 tahun.

4. Bahwa pada saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan anak-anak Terdakwa di XxxxxKab Xxxxx, dan awalnya Sdri. Xxxxx juga tinggal bersama Terdakwa dan anak-anak, namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang Sdri. Xxxxx tinggal, karena Sdri. Xxxxx telah pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa awal dengan Sdri. Xxxxx tinggal di Xxxxx, pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke XxxxxXxxxx dan tinggal di rumah kontrakan di depan Xxxxx, pada tahun 2008 pindah ke XxxxxXxxxx dan tinggal di asrama Xxxxx, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa sekolah Xxxxx di Xxxxx, setelah sekolah Xxxxx ditempatkan di XxxxxXxxxx Madura dan saat itu Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx tidak tinggal satu rumah karena Xxxxxdinas di Kota Xxxxx sebagai guru di XxxxxKota Xxxxx sedangkan Terdakwa tinggal di XxxxxKab Xxxxx, selanjutnya sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Xxxxx Xxxxxdan tinggal bersama Sdri. Xxxxx di XxxxxXxxxxsampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada tahun 2012, saat Terdakwa piket Provost di Kesatuan Xxxxx telah membaca kontak jodoh di koran, kemudian Terdakwa iseng dan penasaran sehingga Terdakwa menghubungi nomor handphone yang ada di koran tersebut, sehingga Terdakwa berkenalan dengan Xxxxx, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dengan Xxxxx bertemu di XxxxxKab Xxxxx, setelah bertemu Terdakwa dengan Xxxxx ngobrol biasa, selanjutnya Terdakwa pulang, dan selang beberapa waktu kemudian Sdri. Xxxxx melihat obrolan Terdakwa dengan Xxxxxmelalui SMS sehingga Sdri. Xxxxx merasa cemburu.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Sdri. Xxxxx membalas perbuatan Terdakwa dengan cara selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan XxxxxKesatuan Yonif 502/UY, kemudian Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx dimediasi di Xxxxx, dari dari hasil mediasi tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri Xxxxx kembali harmonis.

8. Bahwa pada tahun 2005 sebelum adanya ATM gaji, saat itu gaji secara manual atau tunai, namun gaji tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Xxxxx, kemudian pada saat ada ATM gaji maupun ATM remunerasi, ATM tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri Xxxxx, namun pada bulan September 2023 untuk ATM gaji Terdakwa ambil karena untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari, sedangkan ATM remunerasi sampai saat ini masih dibawa oleh Sdri. Xxxxx.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata talak atau cerai sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada saat Sdri. Xxxxx ketahuan selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan Xxxxx, yang kedua pada tahun 2017 saat Xxxxxpergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa selama 3 (tiga) hari ke Jakarta untuk menemui temannya walaupun Terdakwa sudah melarangnya, dan yang ketiga pada tahun 2019 saat

Hal 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak diadukan/diurus/xxix, karena saat Terdakwa menghubungi Sdri. Xxxxx tidak pernah diangkat, dan tidak lama kemudian Sdri. Xxxxx mengirim foto mesra dengan laki-laki lain.

10. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan Sdri. Xxxxx pada bulan Juli 2023 di rumah XxxxxKab. Xxxxx, setelah itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxxxx.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05 30 WIB saat Terdakwa sedang menggoreng telur di dapur tiba-tiba Sdri. Xxxxx marah-marrah kemudian Terdakwa disiram menggunakan air bak mandi, selanjutnya Terdakwa dipukuli menggunakan sapu lantai sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menampar Terdakwa berkali-kali mengenai bagian muka, dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 saat Terdakwa sedang mandi Sdri. Xxxxx mengambil Handphone Terdakwa yang sedang di cas, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Xxxxx, tetapi Sdri. Xxxxx tidak mengaku, kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Sdri. Xxxxx yang diletakkan di atas kasur tanpa sepengetahuan Sdri. Xxxxx, selanjutnya Sdri. Xxxxx berangkat kerja mengajar di XxxxxKota Xxxxx, dan Terdakwa berangkat ke XxxxxKota Xxxxx, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdri. Xxxxx pulang ke rumah sambil marah-marrah kepada Terdakwa menanyakan Hanphonenya miliknya, namun Terdakwa tidak memberikan Hanphonenya karena Handphone Terdakwa telah di bawa oleh Sdri. Xxxxx.

13. Bahwa kemudian saat itu terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx, dan Sdri Xxxxx mencakar wajah dan kedua tangan Terdakwa berkali-kali dan Sdri. Xxxxx mengambil pisau dapur yang akan ditusukkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa namun Terdakwa merebut pisau tersebut, setelah itu hidung Terdakwa dipukul hingga berdarah, kemudian Terdakwa lari ke lantai atas selanjutnya Sdri. Xxxxx mengejar Terdakwa ke lantai atas setelah itu Sdri. Xxxxx menendang kemaluan dan menendang perut Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan oleh karena Sdri. Xxxxx merasa belum puas sehingga memukulkan setrika ke kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa pada saat Sdri. Xxxxx melakukan tindakan kekerasan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami nyeri pada muka, kedua tangan ada bekas cakaran, nyeri pada tulang kering, nyeri pada kemaluan, nyeri pada hidung namun Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan saat ini Hanphone milik Sdri. Xxxxx sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Xxxxx sedangkan Handphone milik Terdakwa belum dikembalikan oleh Sdri. Xxxxx.

Hal 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa telah melapor ke Xxxxx, dan pada tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx di panggil di Xxxxx, dan saat itu Terdakwa ditanya tentang permasalahan tersebut, dan 1 (satu) minggu kemudian pihak Xxxxx memanggil Sdri. Xxxxx dengan tujuan untuk mediasi antara Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx, namun Sdri. Xxxxx tidak hadir.

16. Bahwa saat ini Terdakwa tidak menyayangi Sdri. Rim Dhamayanti, atau sebaliknya Sdri. Xxxxx sudah tidak menyayangi Terdakwa walaupun Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di alamat XxxxxKab. Xxxxx, namun tidak saling menyapa dan tidak pernah berhubungan badan.

17. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin cerai dari Kesatuan Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx saat ini sudah dalam proses cerai di Pengadilan Agama Xxxxx dan sudah 4 (empat) kali menjalani persidangan.

18. Bahwa ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx berawal dari ketahuannya Sdri. Xxxxx selingkuh dengan Xxxxxpada tahun 2011, dan Terdakwa juga sadari perbuatan Sdri. Xxxxx tersebut sebagai upaya balas dendam yang dilakukan oleh Sdri. Xxxxx karena mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Hesti, padahal saat itu Sdri. Xxxxx juga mengetahui dan kenal dengan Xxxxxdi dealer motor.

19. Bahwa Terdakwa saat itu sudah melaporkan tentang adanya perselingkuhan Sdri. Xxxxx dengan Xxxxx, dan Xxxxxsudah diproses hukum dan dipecat saat ini akibat dari perbuatannya dengan Sdri. Xxxxx.

20. Bahwa dulu Terdakwa tidak segera mengajukan cerai kepada Sdri. Xxxxx, karena pertimbangan anak-anak yang masih kecil, namun dengan berjalannya waktu ternyata Sdri. Xxxxx tidak juga berubah dan bahkan semakin menjadi-jadi selingkuh dengan beberapa laki-laki dan bahkan telah melakukan nikah siri sebanyak 2 (dua) kali padahal status Sdri. Xxxxx masih istri Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa akui pada saat Terdakwa berdinis di Xxxxx Madura, Terdakwa jarang pulang karena baru bisa pulang kadang 1 (satu) minggu sekali dan kadang 2 (dua) minggu sekali, dan saat Terdakwa berdinis di Kodim Xxxxx, Terdakwa juga akui kalau Terdakwa sering pulang larut malam dan bahkan dini hari karena tugas Terdakwa selaku Babinsa, dan saat pulang Terdakwa masuk rumah melalui jendela karena tidak dibuka oleh Sdri. Xxxxx, dan bahkan Terdakwa pernah tidur di luar rumah karena tidak bisa masuk rumah yang dikunci oleh Sdri. Xxxxx.

22. Bahwa saat ini anak-anak tinggal dengan Terdakwa, sehingga saat ini untuk kebutuhan anak-anak telah Terdakwa penuhi baik lahir maupun bathin, dimana selama ini uang remunerasi yang Terdakwa berikan kepada Sdri. Xxxxx tidak sampai kepada anak-anak, sehingga anak-anak kadang mengalami kekurangan makan dan kebutuhan lainnya.

Hal 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa yang mengajukan Sdri. Xxxxx sebagai seorang Xxxxx adalah Terdakwa, dengan harapan agar Sdri. Xxxxx naik derajatnya dan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, namun hal itu tidaklah sesuai dengan yang Terdakwa harapkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim dalam persidangan berupa surat surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxatas nama Xxxxx dengan Xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

- 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Xxxxx(barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
- 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Xxxxx(barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
- 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Xxxxx Nanang Xxxxx (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

Hal 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian antara sangkal yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-1 berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 angka 8 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 angka 1 dan 2 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-2 berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
4. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 angka 3 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
5. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 angka 1, 2 dan 3 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-3, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-3 berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 39-K/PM.III-12/AD/III/2024
putusan Mahkamah Agung Nomor 39-K/PM.III-12/AD/III/2024
RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti baik yang sudah ada di dalam dakwaan Oditur Militer maupun barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat-surat berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxxatas nama Xxxxx dengan Xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat angka 1, 2 dan 3 tersebut adalah bukti yang menerangkan hubungan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 4 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang hasil visum terhadap diri Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga menjadi perkara pidana yang disidangkan saat ini, untuk Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 5 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang adanya Pengaduan dan juga Tuntutan yang dibuat oleh Saksi-1 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga menjadi perkara pidana yang disidangkan saat ini, untuk Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

6. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Xxxxx(barang bukti tambahan dari Oditur Militer).

7. 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Xxxxx(barang bukti tambahan dari Oditur Militer).

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat angka 6 dan 7 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Xxxxxyang menjadi penyebab ketidak-harmonisan hubungan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tambahan Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

8. 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Xxxxx Nanang Xxxxx (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat angka 8 tersebut adalah bukti adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Xxxxxdengan Sdri. Xxxxx, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tambahan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga

Hal 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2001 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Xxxxx di Xxxxx selesai ditempatkan di XxxxxXxxxx, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinis di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP 3Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n.

Hal 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n.

XxxxxUmur 10 tahun.

3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Xxxxx, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tempat tinggal sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Xxxxx Xxxxxdan tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 di Xxxxxsampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di XxxxxXxxxx, Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi Xxxxxtanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Xxxxx, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut dan bertengkar.

5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Xxxxxdi Xxxxxdan tinggal di asrama Xxxxxdi Xxxxxdan saat Saksi-1 sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian saat itu Terdakwa ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok dan bertengkar.

6. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 diperlakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Xxxxx, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan keponakan Saksi-1 a.n. Xxxxxagar hubungan Saksi-1 dengan Xxxxxdiketahui oleh Kesatuan Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Xxxxxdan Saksi-1 diberi surat izin cerai dari Xxxxx, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi-1 selain berselingkuh dengan Xxxxxpada tahun 2012 yang beralamat di Pati Jawa Tengah dengan cara melakukan hubungan asmara dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 juga tahun 2019 dengan Xxxxx(orang Singapura) alamat Xxxxx(perserikatan bangsa-bangsa) Jakarta timur, dan dengan Xxxxx, alamat Xxxxxmelakukan hal serupa untuk membalaskan sakit hati Saksi-1 kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar saat Saksi-1 menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx karena sama-sama suka tanpa ada unsur paksaan, kemudian dengan XxxxxSaksi-1 setiap bulannya di beri nafkah lahir berupa uanh dolar Singapura yang bila di rupiahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dengan Xxxxx setiap bulan diberikan nafkah lahir sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),

Hal 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persediaan dan hubungan Saksi-1 baik dengan Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx tersebut Saksi tidak pernah melakukan pernikahan baik secara dinas maupun secara agama.

9. Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut dan bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 “anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi”, dan dijawab oleh Saksi-2 “Iya, silahkan kamu menikah lagi”.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan layaknya suami istri pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Xxxxx, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terkadang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 bekerja sebagai guru di Xxxxx, namun gaji Saksi-1 masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi-1 sering minta bantuan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, dan bahkan Saksi-1 sampai meminjam uang ke koperasi di daerah Xxxxx bahkan Saksi-1 harus juga berjualan aneka makanan untuk menutupi kebutuhan.

12. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang membayar uang SPP untuk 2 (dua) orang anaknya di XxxxxKec. Xxxxx Xxxxxyang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah meminjam uang di koperasi Xxxxxsejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Xxxxx.

13. Bahwa benar pada saat pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pintu dapur, dan ketika Terdakwa akan naik ke lantai 2 (dua) dikejar oleh Saksi-1, sesampainya di tangga nomor 4 (empat) lalu Terdakwa mendorong kembali Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke lantai bawah, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merekam kejadian tersebut melalui handphone milik Saksi-1, namun saat itu handphone Saksi-1 direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi-1 dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 mencakar leher dan pipi Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan Saksi-1 hingga

Hal 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur ke depan, setelah itu Saksi-1 merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi-1 melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kepala belakang sisi kanan, dada, punggung, dan paha kanan atas bagian dalam, luka babras pada lengan bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx yang ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas.Sp.F NIP 197709162005011002.

15. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalau saat masih bujang gaji Terdakwa dipotong bank, sehingga sisa gaji Terdakwa hanya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan itupun harus membayar angsuran rumah yang Saksi-1 dan Terdakwa tempatin saat ini yaitu di XxxxxKab. Xxxxx, sehingga gaji Terdakwa tidak tersisa sama sekali, sedangkan untuk remunerasi Terdakwa juga di potong koperasi Satuan sehingga juga tidak tersisa.

16. Bahwa benar potongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk angsuran rumah di XxxxxXxxxxdan juga potongan koperasi di Kesatuan Terdakwa, semua atas persetujuan dan diketahui oleh Saksi-1, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anak, Terdakwa kadang-kadang memberikan uang semperen dari kerja diluar, tetapi hal tersebut tidaklah mencukupi, sehingga Saksi-1 harus menutupi kebutuhan tersebut dari gaji Saksi-1 sebagai Xxxxx.

17. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di XxxxxKab Xxxxx, namun tidak saling menyapa dan tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa setiap pulang ke rumah di waktu dini hari melewati jendela rumah.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 melapor hal tersebut ke XxxxxKota Xxxxx dan sudah di Mediasi oleh Xxxxx, namun saat itu tidak ada penyelesaian karena Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa, selain itu Saksi-1 memohon agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 8 oktober 2023 Saksi-1 menerima surat panggilan dari Xxxxx, dan saat itu Saksi-1 datang bersama ibu Saksi-1 (Saksi-2), namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut proses hukumnya yang diberikan oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut baik kepada Saksi-1 dan anak-anak, Saksi-1 menuntut terhadap Terdakwa supaya bisa bercerai dan juga agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar terakhir Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1, saat Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membelikan baju lebaran buat anak-anak

Hal 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai, dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membeli baju buat anak-anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar pada saat sholat Idul Fitri kemarin Saksi-1, Terdakwa dan anak-anak pergi sholat Id bersama-sama, dan setelah selesai sholat id, di rumah Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa, namun saat itu sikap Terdakwa hanya diam saja.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kedua : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai **ANALISA YURIDIS** atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari semua dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di kesimpulan dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapiya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai

Hal 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Majelis Hakim tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif artinya baik Majelis Hakim maupun Oditur Militer harus membuktikan semua dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

1. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Hal 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa” dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Unsur Setiap orang dimaksud menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan unsur setiap orang disini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2001 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Xxxxx di Xxxxx selesai ditempatkan di XxxxxXxxxx, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Xxxxx. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP 3Xxxxx.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota XXXXX yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Xxxxx.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota XXXXX pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa

Hal 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan pidana yang berbeda-beda, ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

4. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo 9).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxxsesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. XxxxxUmur 10 tahun.

Hal 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxxatas nama Xxxxxx dengan Xxxxx.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx alamat Xxxxx.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Xxxxx, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tempat tinggal sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Xxxxx Xxxxxdan tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 di Xxxxxsampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di XxxxxXxxxx, Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi Xxxxxtanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Xxxxx, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut dan bertengkar.

5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Xxxxxdi Xxxxxdan tinggal di asrama Xxxxxdi Xxxxxdan saat Saksi-1 sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian saat itu Terdakwa ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok dan bertengkar.

6. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 diperlakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan beberapa laki-laki untuk membalaskan sakit hati Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan wanita lain.

7. Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut dan bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 “anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi”, dan dijawab oleh Saksi-2 “Iya, silahkan kamu menikah lagi”.

Hal 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan layaknya suami istri pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Xxxxx, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terkadang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 bekerja sebagai guru di Xxxxx, namun gaji Saksi-1 masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi-1 sering minta bantuan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, dan bahkan Saksi-1 sampai meminjam uang ke koperasi di daerah Xxxxx bahkan Saksi-1 harus juga berjualan aneka makanan untuk menutupi kebutuhan.

10. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangganya dimana Terdakwa sebagai suami yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa dan juga kepada anak-anaknya sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

1. Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 517 menyatakan “Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi, S.H ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga

Hal 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melanggar undang-undang objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

3. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxxsesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. XxxxxUmur 10 tahun.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxatas nama Xxxxx dengan Xxxxx.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar dengan demikina Terdakwa sebagai seorang suami, ayah dan sekaligus kepada rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan.terhadap Saksi-1 sebagai istri sahny dan juga kepada anak-anak nya yang merupakan tanggung-jawab Terdakwa dan hal tersebut di atur di dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim

Hal 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu :

“Setiap orang dilarang menelantarkan oranglain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kumulatif kedua ini terdapat 1 (satu) unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam unsur dakwaan kumulatif kesatu yaitu unsur kesatu (Setiap orang), dan Majelis Hakim sudah membuktikan unsur kesatu tersebut serta dinyatakan terpenuhi dan terbukti, untuk itu Majelis Hakim mengambil alihnya untuk membuktikan unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikan dan membuktikan-nya kembali, dan Majelis Hakim langsung membuktikan unsur kedua dari dakwaan kumulatif kedua :

Unsur Kedua : Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

1. Bahwa kata “Dilarang” dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Kekerasan fisik” sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
3. Bahwa yang dimaksud dengan “Jatuh sakit” adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.
4. Bahwa yang dimaksud dengan “Luka berat” sesuai ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.

Hal 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu mengakibatkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang membayar uang SPP untuk 2 (dua) orang anaknya di XxxxxKec. Xxxxx Xxxxxyang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah meminjam uang di koperasi Xxxxxsejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Xxxxx.
2. Bahwa benar pada saat pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pintu dapur, dan ketika Terdakwa akan naik ke lantai 2 (dua) dikejar oleh Saksi-1, sesampainya di tangga nomor 4 (empat) lalu Terdakwa mendorong kembali Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke lantai bawah, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merekam kejadian tersebut melalui handphone milik Saksi-1, namun saat itu handphone Saksi-1 direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi-1 dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 mencakar leher dan pipi Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan Saksi-1 hingga leher Terdakwa lecet, selanjutnya Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur ke depan, setelah itu Saksi-1 merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi-1 melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kepala belakang sisi kanan, dada, punggung, dan paha kanan atas bagian dalam, luka babras pada lengan bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx yang ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas.Sp.F NIP 197709162005011002.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Xxxxx, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-44/A-Hal 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 39-K/PM/III-12/AD/III/2024 tanggal 31 Oktober 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkungan rumah tangga” sebagaimana yang dimaksud dalam : Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 adalah dapat meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Xxxxxsesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Xxxxx, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Xxxxx, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. XxxxxUmur 10 tahun.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxatas nama Xxxxx dengan Xxxxx.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxx alamat Xxxxx.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangganya dimana Terdakwa

Hal 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai saksi yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak dapat menghayati dan menghormati lembaga pernikahannya dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa

Hal 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dan anak-anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa tidak bisa mengayomi serta menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma yang berlaku di masyarakat, norma agama dan norma di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anaknya, dan bukan karena alasan Saksi-1 yang juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain akibat balas dendam atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga dengan semaunya Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya serta melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sebagai istri yang sah Terdakwa dan anak-anak Terdakwa merasa dikhianati perjanjian pernikahannya karena Terdakwa tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap anak-anak dan istri Terdakwa dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
5. Bahwa keadaan-keadaan yang menyangkut perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa Saksi-1 juga telah berkhianat kepada Terdakwa dengan berselingkuh sama laki-laki lain dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Terdakwa tidak terima dengan perbuatan Saksi-1 tersebut, selain itu Saksi-1 juga dari awal pernikahan mengetahui kalau gaji dan remunerasi Terdakwa sudah habis untuk bayar pinjaman di Bank dan juga membayar angsuran rumah yang saat ini Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak tinggalin.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.

3. Terdakwa telah meminta maaf kepada istri-nya, dan istri Terdakwa juga sudah memaafkan Terdakwa, walaupun istri Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk hidup berumah tangga bersama lagi.

4. Terdakwa telah berusaha untuk tinggal bersama Saksi-1 dan anak-anak, selain itu Terdakwa juga saat ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.

5. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

6. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu :

- a. Pamtas Timur Leste pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.
- b. Pemulihan keamanan Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Kedadaan-kedadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membuat istri dan anak-anaknya merasa disakiti dan ditelantarkan, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat bagi istri dan anak-anaknya.

2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang diberikan kewajiban dan tanggung-jawab untuk memberikan nafkah batin dan melindungi istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan-nya, maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-1) tidak terlepas dari sikap dan tingkah laku serta perbuatan Saksi-1 selaku istri Terdakwa yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah berbuat dosa dengan melakukan persetubuhan dengan para laki-laki tersebut, dengan alasan membalaskan sakit hatinya kepada Terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-

Hal 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 juga sudah mengidakan Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan dihadapan Saksi-1 menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1, walaupun niat baik Terdakwa tersebut ditentang oleh Saksi-1 yang tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini, di dalam persidangan korban (Saksi-1) sudah memaafkan Terdakwa dan awalnya menginginkan tetap mempertahankan dan membina hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi, dan di depan persidangan Terdakwa berjanji untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan akan terus berusaha membahagiakan dan memenuhi nafkah baik lahir maupun bathin Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, namun hal itu diingkari oleh Saksi-1 yang tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dan hal ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok Terdakwa selaku prajurit TNI, untuk itu Majelis Hakim memenuhi keinginan Terdakwa tersebut untuk tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya dimana Terdakwa baik itu di depan persidangan dan juga dihadapan Komandanya berjanji akan terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan juga anak-anaknya, walaupun hal itu sudah tidak diinginkan lagi oleh Saksi-1, sehingga awalnya Majelis Hakim berharap tujuan dari Undang-Undang KDRT ini dapat terpenuhi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan menjalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer tidaklah menjamin seorang prajurit yang menjadi Terpidana menjadi insyaf dan tidak menggulangi perbuatannya, namun justru dapat mempengaruhi phisikis mereka bisa lebih baik tetapi bisa juga akan lebih buruk lagi, namun dengan memberikan

Hal 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pelajaran bagi Terpidana untuk lebih disiplin dan berhati-hati di dalam bertindak selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut, sehingga hal itu dapat merubah karakter dan sifat prajurit tersebut lebih baik dengan tidak mempengaruhi psikis mereka.

Menimbang, bahwa penyusun undang-undang memberikan ketentuan mengenai adanya penerapan pasal penjatuhan pidana bersyarat yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijatuhkan untuk kepentingan bukan hanya bagi diri Terdakwa tetapi juga buat Satuan dan bahkan lebih luas lagi menyentuh pada rasa kemanusiaan dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan lakukan, maka untuk itulah baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak memper-masalahkan apa yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan atas keinginan dan kehendak serta kesengajaan penuh dari Terdakwa, namun hal itu dipengaruhi juga sikap dan tingkah laku dari Saksi-1 yang telah melakukan perselingkuhan dan bahkan melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki dengan alasan membalas atas semua perbuatan Terdakwa, namun perbuatan dan alasan Saksi-1 tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibenarkan baik menurut aturan hukum agama dan juga negara, sehingga Terdakwa berbuat tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Hal 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxx atas nama Xxxxxx dengan Xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx alamat Xxxxx.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Xxxxxx (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
- 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Xxxxxx (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
- 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Xxxxx Nanang Xxxxx (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta diharapkan dapat dijadikan sebagai arsip yang mampu menunjukkan bentuk dari pada barang bukti maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXX, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Penelantaran dalam lingkup rumah tangga.
 - Kedua : Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Xxxxxatas nama Xxxxx dengan Xxxxx.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Xxxxx.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.
 - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Xxxxx.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.
 - f. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Xxxxx(barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
 - g. 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Xxxxx(barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
 - h. 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Xxxxx Nanang Xxxxx (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H.,
Hal 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (S) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29110110251071, Penasihat Hukum Juremi. K, S.H., Mayor Chk NRP 21930017611072 dan Tim, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Penitera Pengganti,

Ttd

Slamet

Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169